

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA.

Por este instrumento particular de prestação de serviços funerários, normatizado pela Lei nº 13.261/2016, os signatários de um lado **PLANO FAMILIAR CAMPO DO BOSQUE LTDA**, nome fantasia **PLANO FAMILIAR CAMPO DO BOSQUE**, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.121.484/0001-68, com sede na Avenida Centenário, nº 21, loja 80, bairro Garcia, CEP: 40.100-180, na cidade de Salvador - BA, representada neste ato por quem de direito, segundo o Estatuto Social, denominada de **CONTRATADA**, e de outro lado, a PESSOA FÍSICA qualificada na FICHA DE INSCRIÇÃO em anexo, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, têm entre si, justos e contratados, à contraprestação dos serviços de assistência funerária, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª- Para fins desse objeto considera-se plano funerário ou serviço de assistência funerária o conjunto de serviços a serem prestados ao titular e seus dependentes, **devidamente informados na FICHA DE INSCRIÇÃO** em anexo, compreendendo toda a realização de um atendimento funerário, organização e coordenação de homenagens póstumas definidas na Cláusula 3ª do presente contrato.

CLÁUSULA 2ª- A prestação dos serviços, objeto deste contrato, será efetuada pela **CONTRATADA**, ou empresa por esta determinada, para as providências quanto à realização das homenagens póstumas ao **CONTRATANTE** ou **BENEFICIÁRIO(S)**.

CLÁUSULA 3ª- A **CONTRATADA** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** e seus beneficiários devidamente inscritos e que compreendem as pessoas designadas na FICHA DE INSCRIÇÃO; os serviços funerários com os itens especificados de acordo os planos comercializados pela **CONTRATADA**, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM**, com os seguintes itens:

CLÁUSULA 3.1 – Do valor dos serviços: **O valor das mensalidades e taxa de adesão serão determinados na ficha de inscrição anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela CONTRATADA, sendo eles: BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM.**

CLÁUSULA 3.2- A urna mortuária ofertada será determinada na ficha de inscrição anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela **CONTRATADA**, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM**

:

Parágrafo Único: Quando o beneficiário falecido for menor de idade, será usada urna padrão para criança de 0,60 cm a 1,60 cm, sem visor, na cor branca ou verniz, com alças duras; independente da opção do plano escolhida.

CLÁUSULA 3.3 – Demais itens: **Serão determinados na ficha de inscrição**

anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela CONTRATADA, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM.**

CLÁUSULA 3.4: Remoção ou traslado do corpo do Titular ou Beneficiário: Serão determinados na ficha de inscrição anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela CONTRATADA, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM.**

Parágrafo Único: Havendo necessidade de transporte do corpo para local situado fora da distância, estabelecida no Caput da presente Cláusula, a diferença será cobrada em conformidade com os preços utilizados pela **CONTRATADA, segundo tabela da ABREDIF**, vigentes ao tempo do óbito, o mesmo acontecendo se fizer necessário o transporte de traslado em duplicidade.

CLÁUSULA 3.5: Não obstante ao caráter padronizado dos serviços de funerais e afins ora contratados, poderá ocorrer opção por outros serviços, como por exemplo, a escolha de outra urna mortuária, sob padrão diferenciado e de superior qualidade que aquele contratado originalmente. Para tanto arcará o (a) **CONTRATANTE**, ou responsável por ele (a) indicado (a) ou **REPRESENTANTE LEGAL**, com a diferença dos valores decorrentes desta opção que será integralizada, portanto, conforme condições de pagamento a negociar

CLÁUSULA 3.6: Quando não for necessário o uso dos serviços ou objetos constantes das cláusulas 3.2 a 3.4, o (a) **CONTRATANTE** não será ressarcido em valores ou objetos.

CLÁUSULA 4ª – O prazo de duração deste contrato **será determinado na ficha de inscrição anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela CONTRATADA**, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM.** a contar da data de sua assinatura, durante o qual o(a) **CONTRATANTE** realizará o pagamento das parcelas no montante estabelecido pelo plano escolhida na FICHA DE INSCRIÇÃO anexa ao presente contrato

Parágrafo 1º - O presente contrato vigorará enquanto for de conveniência das partes contratantes. O **CONTRATANTE**, no entanto, poderá rescindi-lo mediante prévia notificação por escrito, à **CONTRATADA**, com antecedência mínima de 10(dez) dias. Neste caso o **CONTRATANTE** perderá em favor da **CONTRATADA**, as importâncias pagas.

Parágrafo 2º - O presente contrato poderá ser rescindido pela **CONTRATADA** quando da inadimplência por período igual ou superior a 90 (noventa) dias consecutivos ou alternados, durante a vigência do contrato, bem como, pelo fornecimento de informações ou declarações falsas no ato da contratação ou solicitação de qualquer serviço.

Parágrafo 3º: Em caso de rescisão contratual por parte do **CONTRATANTE**, que tenha sido beneficiado pela assistência funeral, a qualquer época, e o valor pago das

mensalidades, até a data da rescisão não tiver suprido o valor destes serviços, a família deverá fazer o pagamento da diferença.

Parágrafo 4º - A renovação do contrato se dará por períodos iguais e consecutivos, caso não haja denúncia 30(trinta) dias antes do seu término.

Parágrafo 5º - O(a) **CONTRATANTE** fica obrigado a manter atualizado junto à **CONTRATADA** seus dados cadastrais e de seus dependentes.

CLÁUSULA 5ª – São beneficiárias deste contrato todas as Pessoas Físicas elencadas na FICHA DE INSCRIÇÃO anexa, com a quantidade especificada de acordo o plano escolhido sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM** .

Parágrafo 1º - Somente poderão fazer uso dos serviços oriundos deste contrato o **CONTRATANTE** ou **BENEFICIÁRIO(S)** que estiverem adimplentes e devidamente cadastrados na FICHA DE INSCRIÇÃO.

Parágrafo 2º - O presente contrato é intransferível e permanecerá em nome do **CONTRATANTE** até seu óbito, sucedendo-lhe de fato e de direito o substituto legal, informado na ficha de adesão, devendo o sucessor responder pelas obrigações ora assumidas, assistindo-lhes, por igual, todos os direitos e deveres decorrentes do presente instrumento. Ocorrendo o óbito do substituto legal, o **CONTRATANTE** **deverá indicar no prazo de 10 (dez) dias um dos beneficiários do contrato para substituí-lo.**

Parágrafo 3º - Os beneficiários inscritos em mais de um contrato, terão seu atendimento prestado pelo primeiro que for solicitado, não cabendo pelas outras inscrições, qualquer indenização destes mesmos serviços.

CLÁUSULA 6ª– Os serviços e consultorias constantes no presente contrato se darão durante toda a vigência do mesmo, ininterruptamente, pelos telefones constantes na FICHA DE INSCRIÇÃO, ou diretamente na sede da **CONTRATADA** **situado na Avenida Centenário, nº 21, loja 80, bairro Garcia, CEP: 40.100-180, na cidade de Salvador - BA**

Parágrafo Único - O **CONTRATANTE** ou **BENEFICIÁRIO(S)** deverão comunicar à **CONTRATADA**, imediatamente o falecimento coberto pelo presente contrato, para que receba as primeiras orientações e acionamento dos trabalhos a serem realizados.

CLÁUSULA 7ª– A **CONTRATADA** prestará os serviços elencados na Cláusula 3ª do presente contrato, em cemitério de livre escolha do(a) **CONTRATANTE** localizado dentro do perímetro da sede da **CONTRATADA**.

Parágrafo 1º - Havendo necessidade de transporte do corpo para local situado fora da distância, estabelecida no caput da presente cláusula, a diferença será cobrada em conformidade com os preços utilizados pela **CONTRATADA**, **segundo tabela da ABREDIF**, vigentes ao tempo do óbito, o mesmo acontecendo se fizer necessário o transporte de outra localidade para área de atendimento.

Parágrafo 2º - A **CONTRATADA** não se responsabilizará por quaisquer despesas feitas pelo **CONTRATANTE**, salvo autorização escrita emitida pela **CONTRATADA**.

Parágrafo 3º - Caso o(a) **CONTRATANTE**, ou qualquer pessoa autorizada por este, solicite ou contrate serviços de terceiros dentro da área de atendimento da **CONTRATADA**, o pagamento dos mesmos serão de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) **CONTRATANTE** eximindo a **CONTRATADA** de qualquer ressarcimento, restituição ou qualquer outra forma.

Parágrafo 4º - No caso de verificar falecimento coberto por este contrato em local distante da área de atendimento, mas onde o serviço funerário for prestado com exclusividade por concessionário local (licitatório, prefeitura, etc.), impedindo por imperativo legal o atendimento por parte da **CONTRATADA**, fica por conta do **CONTRATANTE** ou família a contratar o(s) funeral (is) previsto(s), sem direito a nenhuma restituição financeira, ajuda de custo ou reembolso parcial e integral por parte da **CONTRATADA**, válido para o **CONTRATANTE** e todos seus inscritos como Dependentes ou Agregados.

CLÁUSULA 8ª— Os benefícios mencionados na Cláusula 3ª do presente contrato apenas serão prestados após a **carência que será determinada na ficha de inscrição anexa ao contrato, de acordo o plano escolhido dentre os comercializados pela CONTRATADA**, sendo eles: **BOSQUE SOCIAL, BOSQUE ESSENCIAL, BOSQUE PLUS, BOSQUE FAMÍLIA, BOSQUE SÊNIOR E BOSQUE PREMIUM**, contados em dias após a data do pagamento da primeira prestação da taxa de manutenção.

Parágrafo 1º: Em caso de falecimento do(a) **CONTRATANTE** ou seus beneficiários antes do prazo de carência, ou que atrasem o pagamento de 03(três) mensalidades, será cobrado o valor de **50% (cinquenta por cento) do funeral**.

Parágrafo 2º: Caso seja incluindo novo dependente durante a execução do presente contrato de acordo o plano escolhido da FICHA DE INSCRIÇÃO, este só terá direito aos benefícios do presente contrato, transcorrida a carência estabelecida a contar da data da inclusão ao plano.

Parágrafo 3º: Em caso de transferência, de planos de outras empresas para o do presente contrato, não haverá carência; será considerada a carência já cumprida do contrato anterior; será dispensada também a taxa de adesão e todos os serviços serão efetivados após a assinatura da ficha cadastral e do presente contrato.

Parágrafo 4º: Na hipótese de inadimplência de qualquer mensalidade por prazo superior a 60 (sessenta) dias, todos os prazos de carência serão reiniciados e recontados após a quitação do débito.

Parágrafo 5º: O prazo da carência será estabelecido em dias, de acordo o plano escolhido, e não em quantidade de parcelas; a antecipação do pagamento das parcelas não antecipa a carência em dias.

CLÁUSULA 9ª— O valor das parcelas será reajustado anualmente pelo IGPM (Índice

Geral de Preço de Mercado), ou na falta deste outro índice de compatibilidade estipulado pelo Governo Federal.

Parágrafo 1º - Os pagamentos das parcelas deverão ser efetuados na sede da **CONTRATADA, situado na Avenida Centenário, nº 21, loja 80, bairro Garcia, CEP: 40.100-180, na cidade de Salvador – BA**, através de cobradores devidamente identificados e autorizados a realizar o recebimento ou na rede bancária credenciada.

Parágrafo 2º - Os pagamento realizados após a data de vencimento estabelecida na FICHA DE INSCRIÇÃO sofrerão cobrança de multa no importe de 2% (dois por cento), mais juros legais no importe de 1% (um por cento).

Parágrafo 3º - O perdão da cobrança da multa pode ser feito por mera deliberação da **CONTRATADA**, não se constituindo em novação do contrato e nem em direito adquirido pelo(a) **CONTRATANTE**.

Parágrafo 4º - O atraso de qualquer das parcelas do presente contrato, que seja superior a 5(cinco) dias da data do vencimento, dará direito à **CONTRATADA** de incluir o nome do(a) **CONTRATANTE** nos órgãos de proteção ao crédito, desde que devidamente notificado(a).

Parágrafo 5º - No caso de cobrança judicial dos valores devidos pelo(a) **CONTRATANTE**, incidirão também honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor.

Parágrafo 6º - Aos serviços prestados através do presente contrato incidem as alíquotas de 4% (quatro por cento) do SIMPLES NACIONAL e 2% (dois por cento) do ISSQN.

CLÁUSULA 10ª – Condições Gerais:

Parágrafo 1º: Este contrato não cobre terrenos em cemitérios, gavetas, jazigos, sepultamento de membros amputados, cremação, taxa de sepultamento, serviço de Tanatopraxia, embalsamamento, formalização ou outros não previstos na Cláusula 3ª do presente contrato;

Parágrafo 2º: Caso haja alguma despesa para a liberação do corpo do **CONTRATANTE** ou **BENEFICIÁRIOS**, estes ocorrerão por conta da família;

Parágrafo 3º - É facultado ao **CONTRATANTE** migrar para um plano superior ou inferior, sendo esta migração realizada por escrito.

Parágrafo 4º - No caso de mudança para um Anexo com plano de categoria superior, a prestação do serviço funerário deverá obedecer às regras de carências previstas na Cláusula 8ª e seus parágrafos. Não haverá carência quando a mudança for para plano inferior, desde que o mesmo não tenha usado os serviços da **CONTRATADA**; em havendo usado os serviços se faz necessário o pagamento da diferença das parcelas até o

término do contrato.

Parágrafo 5º - O **CONTRATANTE** declara ter tido conhecimento e entendimento do conteúdo deste contrato, previamente à sua assinatura conforme determinação do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº8078 de 11 de setembro de 1990, no seu artigo 46.

Parágrafo 6º - Suspendem-se as garantias conferidas por este contrato em caso de calamidade pública, epidemias, catástrofes, revoluções, guerras ou qualquer motivo semelhante; não sendo esta rescisão causa para indenização ou pleito de qualquer das partes **CONTRATANTES**, ou devolução de valores já pagos.

Parágrafo 7º A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.

Parágrafo 8º - Os casos omissos deverão ter solução por mútuo consentimento e, desde já, elegem o foro da comarca de **Salvador - BA** para dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para único efeito

Salvador - BA, ____ de _____ de 20__.

CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHA TESTEMUNHA